

BORRADOR DE OPERATING AGREEMENT PARA LLC DE FLORIDA

Fecha Efectiva: [Fecha de Efectiva]

Este Operating Agreement ("Acuerdo") se celebra y entra en vigor a partir de la Fecha Efectiva, por y entre los miembros de [Nombre de la LLC] (la "Compañía"), una sociedad de responsabilidad limitada organizada bajo las leyes del Estado de Florida.

Artículo I: Formación de la Compañía

1.1 Nombre de la Compañía: El nombre de la Compañía es [Nombre de la LLC].

1.2 Propósito: El propósito de la Compañía es dedicarse a cualquier actividad comercial lícita para la cual una sociedad de responsabilidad limitada pueda ser organizada bajo las leyes de Florida, incluyendo, pero no limitado a, la comercialización de oro, piedras preciosas y commodities como café y alimentos básicos.

1.3 Agente Registrado y Oficina Principal: El agente registrado de la Compañía en Florida es [Nombre del Agente Registrado] con domicilio en [Dirección del Agente Registrado]. La oficina principal de la Compañía será [Dirección de la Oficina Principal].

Artículo II: Miembros y Capital

2.1 Miembros: Los nombres y direcciones de los Miembros de la Compañía son los siguientes:

Nombre del Miembro	Dirección	Porcentaje de Participación	Aportación de Capital Inicial
[Nombre del Miembro 1]	[Dirección del Miembro 1]	[Porcentaje]%	[Descripción de Aportación 1]
[Nombre del Miembro 2]	[Dirección del Miembro 2]	[Porcentaje]%	[Descripción de Aportación 2]
[Nombre del Miembro 3 (si aplica)]	[Dirección del Miembro 3]	[Porcentaje]%	[Descripción de Aportación 3]

2.2 Aportaciones de Capital Adicionales: Ningún Miembro estará obligado a realizar aportaciones de capital adicionales. Cualquier aportación adicional requerirá el consentimiento unánime de todos los Miembros.

Artículo III: Gestión y Operaciones

3.1 Estructura de Gestión: La Compañía será gestionada por sus Gerentes (Manager-managed).

3.2 Gerentes: Los Gerentes iniciales de la Compañía serán:

- [Nombre del Gerente 1]
- [Nombre del Gerente 2]

3.3 Autoridad de los Gerentes: Los Gerentes tendrán la autoridad exclusiva para administrar y operar los asuntos de la Compañía, incluyendo, pero no limitado a, la celebración de contratos, la apertura de cuentas bancarias y la contratación de empleados.

3.4 Reuniones de Miembros: Las reuniones de los Miembros se llevarán a cabo al menos una vez al año o según sea necesario. Las decisiones importantes (ej. venta de activos sustanciales, enmiendas al Acuerdo) requerirán el voto de la mayoría de los porcentajes de participación de los Miembros.

Artículo IV: Asignaciones y Distribuciones

4.1 Asignaciones de Ganancias y Pérdidas: Las ganancias y pérdidas de la Compañía se asignarán a los Miembros de acuerdo con sus respectivos porcentajes de participación.

4.2 Distribuciones: Las distribuciones de efectivo disponible se realizarán a discreción de los Gerentes, pero al menos anualmente, de acuerdo con los porcentajes de participación de los Miembros.

4.3 Retenciones Fiscales para Socios Extranjeros: La Compañía retendrá y remitirá los impuestos federales y estatales aplicables a las distribuciones realizadas a Miembros extranjeros, de conformidad con la Sección 1446 del Internal Revenue Code y las leyes fiscales de Florida. Cada Miembro extranjero deberá proporcionar a la Compañía la documentación fiscal necesaria (ej. Formulario W-8BEN).

Artículo V: Transferencia de Intereses y Salida de Miembros

5.1 Restricciones a la Transferencia: Ningún Miembro podrá vender, ceder o transferir su interés en la Compañía sin el consentimiento previo por escrito de los demás Miembros.

5.2 Eventos de Salida: En caso de fallecimiento, incapacidad o retiro de un Miembro, la Compañía o los Miembros restantes tendrán el derecho de comprar el interés del Miembro saliente a un precio y bajo términos que se determinarán de mutuo acuerdo o mediante una fórmula de valoración preestablecida.

Artículo VI: Disolución de la Compañía

La Compañía se disolverá y sus asuntos serán liquidados al ocurrir cualquiera de los siguientes eventos:

- El consentimiento unánime por escrito de todos los Miembros.
- Cualquier otro evento que requiera la disolución de la Compañía bajo las leyes de Florida.

Artículo VII: Disposiciones Generales

7.1 **Ley Aplicable:** Este Acuerdo se registrará e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de Florida.

7.2 **Arbitraje:** Cualquier disputa que surja de o en conexión con este Acuerdo se resolverá mediante arbitraje vinculante en Miami, Florida, de acuerdo con las reglas de la American Arbitration Association.

7.3 **Acuerdo Completo:** Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre los Miembros y reemplaza todos los acuerdos y entendimientos previos, orales o escritos.

EN FE DE LO CUAL, los Miembros han ejecutado este Operating Agreement a partir de la Fecha Efectiva.

MIEMBROS:

[Nombre del Miembro 1]

[Nombre del Miembro 2]

[Nombre del Miembro 3 (si aplica)]
